

# **DOSSIER STRATEGICO – PROCEDURA ESECUTIVA MOBILCOM**

## **1. OBIETTIVO**

Difendere gli immobili e rallentare o bloccare la procedura esecutiva attraverso contestazioni tecniche sulla validità della documentazione ipocatastale e sulla titolarità dei diritti reali.

## **2. LINEA DIFENSIVA PRINCIPALE**

La difesa si basa su tre pilastri:

- Mancanza di continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.)
- Presenza di beni acquistati in nuda proprietà
- Complessità e instabilità della provenienza immobiliare

## **3. CRITICITÀ EMERSE**

- a) Successione Ripa Franco: assenza di accettazione di eredità trascritta.
- b) Nuda proprietà: esistenza di usufrutto non verificato.
- c) Numerose domande giudiziali su alcuni immobili (nullità, simulazione, revoca).

## **4. TESI DIFENSIVA**

La procedura non è matura per la vendita, in quanto non è garantita la piena titolarità e la continuità delle trascrizioni su tutti i beni pignorati.

## **5. RICHIESTE AL GIUDICE**

- sospensione integrale della vendita
- verifica completa della documentazione ipocatastale
- relazione notarile integrativa
- accertamento della piena proprietà
- improcedibilità totale o parziale

## **6. STRATEGIA OPERATIVA**

- attendere scadenza dei termini concessi al creditore
- verificare deposito documenti
- presentare istanza mirata

- evitare contestazioni già respinte (es. DEX)

## **7. OBIETTIVO REALISTICO**

- rallentare la procedura
- aumentare il potere negoziale
- ottenere sospensione o revisione dei lotti